BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG **CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do - Hạnh phúc**
Số:1657 /QLĐĐ-ĐĐĐKĐĐ V/v cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngoài dự án phát triển nhà ở	*Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2025*

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Cục Quản lý đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao trả lời Công văn số 3987/SNNMT-VPĐK ngày 30/6/2025 của Quý Sở về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà ở riêng lẻ ngoài dự án phát triển nhà ở. Sau khi nghiên cứu, nếu không còn tình tiết nào khác, Cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Theo phản ánh tại nội dung Công văn số 3987/SNNMT-VPĐK thì Ông Lee Seung Hoon (cá nhân nước ngoài) kết hôn với Bà Nguyễn Thị Thanh Trà là người Việt Nam; tài sản nhận chuyển nhượng là nhà ở và quyền sử dụng đất ở nằm ngoài dự án đầu tư xây dựng nhà ở do Bà Nguyễn Thị Thanh Trà đứng tên trên hợp đồng đã được công chứng. Tuy nhiên, tài sản nhận chuyển nhượng là tài sản chung và Ông Lee Seung Hoon có văn bản thỏa thuận đồng ý để Bà Nguyễn Thị Thanh Trà đại diện đứng tên trên Giấy chứng nhận.

1. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tại Điều 4 Luật Đất đai quy định về người sử dụng đất, theo đó cá nhân nước ngoài không thuộc đối tượng là người sử dụng đất và không thuộc đối tượng được nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 28 Luật Đất đai.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Đất đai thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của Luật này. Theo quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Đất đai thì trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người để đứng tên làm đại diện cho vợ và chồng.

Trường hợp quyền sử dụng đất đã được xác định là tài sản chung của vợ chồng theo quy định của pháp luật thì việc có thỏa thuận ghi tên đại diện trên Giấy chứng nhận cũng không làm mất đi quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 213 Bộ Luật Dân sự.

Căn cứ theo quy định nêu trên, thì cá nhân nước ngoài không thuộc đối tượng là người sử dụng đất, không được nhận quyền sử dụng đất, do đó, cá nhân nước ngoài không được xác định là người có quyền hoặc có chung quyền sử dụng đất, vì vậy việc Ông Lee Seung có văn bản thỏa thuận đồng ý để bà Nguyễn Thị Thanh Trà đại diện đứng tên là chưa có cơ sở để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất cho những người có quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Đất đai.

2. Về việc cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất là nhà ở

Theo quy định khoản 2 Điều 17 Luật Nhà ở thì cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở thông qua mua, thuê mua nhà ở thương mại của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở không thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định hoặc được sở hữu nhà ở thông qua mua, thuê mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài đã sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở không có quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 148 Luật Đất đai.

Các nội dung khác liên quan đến đối tượng, điều kiện, quyền của chủ sở hữu nhà ở là cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, đề nghị Quý Sở thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiến trao đổi chuyên môn của Cục Quản lý đất đai gửi Quý Sở tham khảo và nghiên cứu thực hiện bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Minh Ngân (để b/c);
- Cục trưởng Đào Trung Chính (để b/c);
- Lưu: VT, ĐĐĐKĐĐ (DAT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Mai Văn Phấn